

1501459-26.2021.8.26.0616

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Sérgio Cedano

Comarca: Itaquaquecetuba

Foro: Foro de Itaquaquecetuba

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 17/02/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Boletim de Ocorrência - 3513/21/304 - DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA

Indiciado:

GEAN RODRIGUES DA CRUZ MELO

Réu Preso

Aos 17 de fevereiro de 2022, às 16:00h, na sala de audiências da 2ª Vara Criminal do Foro de Itaquaquecetuba, Comarca de Itaquaquecetuba, Estado de São Paulo, sob a presidência ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itaquaquecetuba

Foro de Itaquaquecetuba

2ª Vara Criminal

Estrada de Santa Isabel, 1170/1194, Jd. Claudia, Itaquaquecetuba - SP - cep 08570-080

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO
POR VIDEOCONFERÊNCIA

Processo nº:

1501459-26.2021.8.26.0616 - Controle 2021/001269

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Boletim de Ocorrência - 3513/21/304 - DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA

Indiciado:

GEAN RODRIGUES DA CRUZ MELO

Réu Preso

Aos 17 de fevereiro de 2022, às 16:00h, na sala de audiências da 2ª Vara Criminal do Foro de Itaquaquecetuba, Comarca de Itaquaquecetuba, Estado de São Paulo, sob a presidência do MM. Juiz de Direito Sérgio Cedano, comigo Escrevente ao final nomeada, foi aberta a audiência de instrução, debates e julgamento, nos autos da ação entre as partes em epígrafe, realizada excepcionalmente por meio virtual, diante da Pandemia do COVID-19 e da impossibilidade de acesso a pessoas ao prédio do fórum, nos termos do COMUNICADO CG Nº 284/2020. AS PARTES EXPRESSAMENTE CONCORDARAM COM A REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA POR VIDEOCONFERÊNCIA. Cumpridas as formalidades legais e apregoadas as partes, compareceu(eram) o(a) Representante do Ministério Público, Drª Flavia Flores Rigolo, o advogado Dr. Adervaldo Jose dos Santos - OAB 272567/SP e o réu Gean Rodrigues Da Cruz Melo. Presentes e a(s) testemunha(s) PM Alexandre Ferreira da Silva, Ronaldo Bezerra Medeiros e Wesley Souza da Silva. Iniciados os trabalhos, foram inquiridos os presentes através de videoconferência. Ato contínuo, o réu foi interrogado. Inquiridas as testemunhas, interrogado(a,s) o(a,s) acusado(a,s), todos por meio de sistema audiovisual, após entrevista reservada com seu Defensor(es). Não havendo óbice na utilização de sistema de audiovisual em audiência, todas as ocorrências, manifestações,

declarações e depoimentos foram captados e gravados por esse sistema, ficando os arquivos disponíveis para consulta no e-saj em 24 horas após este ato. Pelo MM. Juiz foi dito que, não havendo mais provas a serem produzidas, dava por encerrada a instrução criminal, prosseguindo-se nos debates. Dada a palavra ao Dr(a). Promotor(a) de Justiça, manifestou-se nos seguintes termos: "Houve a apresentação de alegações orais registradas em mídia eletrônica arquivada em cartório". Dada a palavra ao Dr(a). Defensor, manifestou-se nos seguintes termos: "Houve a apresentação de alegações orais registradas em mídia eletrônica arquivada em cartório". Pelo MM. Juiz foi proferida a seguinte sentença: "Vistos, etc. GEAN RODRIGUES DA CRUZ MELO foi denunciado como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, c.c. artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, porque no dia no dia 28 de junho de 2021, por volta das 21h15, na Rua Gênova, altura do numeral 22, Morro Branco, nesta cidade e comarca de Itaquaquetuba, durante estado de calamidade pública, GEAN RODRIGUES DA CRUZ MELO trazia consigo, para o consumo e fornecimento de terceiros, 200 (duzentas) porções de cocaína, com peso líquido de 97,92 gramas, 116 (cento e dezesseis) porções de cocaína na forma de "crack", com peso líquido de 24,95 gramas, e 101 (cento e uma) porções de Cannabis sativa L ("maconha"), com peso líquido de 137,56 gramas, drogas que determinam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar (cf. auto de exibição e apreensão às fls. 07/08 e laudo de constatação às fls. 24/27). Segundo apurado, policiais militares, em patrulhamento de rotina, avistaram o denunciado, o qual trazia uma sacola plástica nas mãos e, ao perceber a aproximação dos milicianos, dispensou referida sacola no chão. Diante da atitude suspeita, os policiais militares decidiram abordar o denunciado e, em busca pessoal, foi localizada a quantia de R\$ 183,00 (cento e oitenta e três reais) em seu bolso. Ademais, no interior da sacola dispensada por GEAN, foram localizadas 200 (duzentas) porções de cocaína, 116 (cento e dezesseis) porções de cocaína na forma de "crack", e 101 (cento e uma) porções de maconha. Questionado pelos milicianos, GEAN confessou informalmente a prática do tráfico de drogas, aduzindo que recebia R\$ 100,00 (cem reais) por dia para vender os entorpecentes. Diante dos fatos, o denunciado foi preso em flagrante delito. Regularmente notificado, o réu apresentou defesa preliminar (fls. 91/92) e a denúncia foi recebida em 27/08/21 (fls. 99/101). Durante a instrução processual foram produzidas as provas orais e interrogado o réu. As partes manifestaram-se em alegações finais. É o relato do necessário. FUNDAMENTO e DECIDO. Ação penal é procedente em parte (afasto o estado de calamidade pela ausência de nexos causal). Ausentes preliminares dignas de nota. Passo, nesta oportunidade, à análise do ínterim meritório. A materialidade criminosa se corrobora sem esboço de dúvidas, a partir da análise do Auto de Prisão em Flagrante Delito, autos de exibição e apreensão, além dos laudos periciais encartados aos autos fls. 161/163. O réu foi interrogado em juízo, negou o tráfico de drogas e que estava trabalhando e foi preso pelos seus antecedentes criminais. Contudo, a autoria criminosa com fins de mercancia, de substâncias entorpecentes, se sobressai do compêndio probatório de forma incontestável. Os policiais militares Ronaldo Bezerra Medeiros e Alexandre Ferreira da Silva foram unânimes ao afirmar que realizavam patrulhamento de rotina, quando avistaram indivíduo, o qual carregava uma sacola plástica na mão. Quando estavam a aproximadamente 5 metros de distância do então suspeito, este dispensou a referida sacola. Diante da mencionada atitude, decidiram por abordá-lo. No bolso do averiguado foi encontrada a quantia de R\$183,00 entre moedas e cédulas. Nenhum ilícito foi localizado. Localizaram ainda a sacola plástica e em seu interior havia: 101 invólucros de erva semelhante a maconha; 50 de pó com aspecto de cocaína; 150 eppendorfs com aparência de cocaína; 63 "pinos" de pó aparentando ser crack e 53 saquinhos com aspecto de crack. Após indagado acerca dos fatos, o indiciado inicialmente negou a prática de qualquer ilícito. Todavia, posteriormente confessou informalmente que ganhava em média 100 reais por dia e ficava no local em que foi abordado das 19:00 horas às 01:00 hora. A testemunha de defesa Wesley Souza da Silva nada soube a respeito dos fatos narrados e apenas destacou seus antecedentes sociais. Passo, portanto, à dosimetria da sanção a ser imposta. Atento às circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, e artigo 42, da Lei 11.343/2006,

observo que não existem circunstâncias judiciais desfavoráveis que justifiquem a majoração da pena-base que fixo em 05 (cinco) anos de reclusão e em 500 (quinhentos) dias-multa. A reincidência (fls. 34/39) será compensada com a atenuante da menoridade relativa. Inviável a aplicação da causa de diminuição da sanção contida no §4º do artigo 33 do diploma legal, considerando a reincidência e o benefício em processo anterior. A unidade de dias multa deve perceber o valor de um trigésimo do salário mínimo, uma vez que não constam maiores informações no caderno processual acerca da fortuna do acusado. O cumprimento de pena deve se ultimar no regime inicialmente fechado, haja vista que a inserção do crime de tráfico de entorpecentes no rol de assemelhados a hediondos orienta uma resposta estatal enérgica. Daí a vedação a qualquer benefício criminal, sob pena de afronta incisiva ao princípio da proporcionalidade. Ademais, a reincidência e as circunstâncias judiciais retro analisadas não são compatíveis com o início do cumprimento da pena em regime diverso do fechado. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE a pretensão aduzida pelo órgão ministerial, para CONDENAR o réu GEAN RODRIGUES DA CRUZ MELO, RG: 54504077, como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei n º 11.343/2006, e impondo-lhe a pena privativa de liberdade no patamar de 5 anos de reclusão, a ser cumprida no regime inicialmente fechado, bem como ao pagamento de 500 dias-multa, sob o valor unitário de um trigésimo do salário mínimo. Infere-se, ainda, que a garantia da ordem pública reclama a manutenção do acusado ao cárcere, durante o gozo do seu direito de recorrer. A hediondez da mercancia de entorpecentes traz especial gravame em urbs de diminuto tamanho, com uma comunidade ordeira e pacífica como Itaquaquacetuba. No mais, a forma de acondicionamento da grande quantidade e variedade de substâncias entorpecentes orientam a imediata ressocialização, em cotejo com a condição de reincidência sob pena de que o alcance exagerado da presunção da inocência imponha gravame à também constitucional missão de salvaguardar a segurança pública. Ultimado o trânsito em julgado desta sentença, determino que seja: - lançado o nome do acusado no rol dos culpados; - informado o Tribunal Regional Eleitoral, para os fins do artigo 15, III, da Magna Carta Brasileira, bem como Súmula n. 9 do TSE; - informado o Instituto Nacional de Identificação Criminal. Por fim, com fundamento no artigo 63, da Lei 11343/2006, decreto perdimento do valor apreendido com o réu e também de demais objetos com ele apreendidos, os quais deverão ser revertidos ao FUNAD nos termos do artigo 63, § 1º, da Lei 11343/2006, expedindo-se o necessário para fins do § 2º do artigo 63 do mesmo diploma legal. Fica, também, autorizada incineração do entorpecente se ainda não providenciado, oficiando-se e mantido o necessário para contraprova. Após o trânsito em julgado e cumprida integralmente a sentença, arquivem-se os autos, procedendo-se às comunicações e anotações necessárias. PRIC. Publicada em audiência, saem os presentes intimados". Pelo Promotor de Justiça foi dito que não deseja recorrer. Pelo Defensor e pelo réu foi dito que desejam recorrer. Pelo MM. Juiz foi dito: Recebo o recurso interposto pela defesa para que produza seus efeitos legais e jurídicos. Sai o defensor constituído intimado para a apresentação das razões recursais, no prazo legal. Após, ao Ministério Público para as contrarrazões de recurso. Diante da interposição de recurso, expeça-se a guia de recolhimento provisória em nome do(s) réu(s) com urgência. Nada mais. "Nos termos do que dispõe o artigo 1270 e seus §§, das NSCGJ, o presente termo é assinado eletronicamente pelo Juiz, sendo entregue cópia do mesmo devidamente assinado ao(s) depoente(s) e, se requerido no ato, às partes". Eu, Miriam Borges Vieira dos Santos, Escrevente Técnico Judiciário, digitei.

(assinatura digital)

Sérgio Cedano

MM. Juiz:

Flavia Flores Rigolo

DD. Promotor(a) de Justiça:

Adervaldo Jose dos Santos

Advogado:

Gean Rodrigues Da Cruz Melo

Réu(é):